

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/153/2013

श्री नितिन सिंघवी, एच.आई.जी. 03, सेक्टर 03 शंकर नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षण,

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 16.12.2013

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 18(1)(सी) के तहत जनसूचना अधिकारी, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षण, कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2012 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारी प्रथम अपील की सुनवाई के पूर्व दिनांक 11.2.2013 को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण आयोग को शिकायत प्रस्तुत कर शास्ति अधिरोपित करने की मांग किया गया है।
2. शिकायतकर्ता श्री नितिन सिंघवी द्वारा स्वतः उपस्थित होकर लिखित तर्क दिनांक 16.12.2013 प्रस्तुत करते हुए उद्धरित निर्णयों के साथ ही केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रकरण क्र0 कम्पलेंट/आई.सी.पी.बी./सी.आई.सी.2006, पी. राजन वि0 मिनिस्ट्री आफ कम्पनी अफेयर्स में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2006 की प्रति भी प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही छ.ग. सूचना आयोग के शिकायत प्रकरण क्र0186/10 में पारित आदेश दिनांक 27.7.2011 का भी उद्धरण प्रस्तुत किया गया।
3. प्रतिवादी श्री एच.एल. रात्रे, उप वन संरक्षक/जनसूचना अधिकारी, श्री बी.बारीक, सहायक वन संरक्षक द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 5.10.2013 एवं समक्ष में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि सूचना प्रदाय करने में यथासंभव तत्परता पूर्वक कार्रवाई किया गया, जिसका विस्तृत विवरण जवाब में दिय गया है। सूचना के कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण सूचना बुलाकर प्रदाय किया गया एवं प्रथम अपील में भी शिकायतकर्ता द्वारा किसी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की गई। अतएव प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण समाप्त किया जाए।
4. शिकायत का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन दिनांक 25.10.2012 में वांछित सूचना के प्रथम अपील सुनवाई दिनांक 13.02.2013 के पूर्व दिनांक 11.02.2013 को सूचना मुहर्ष्या करने के कारण हुए 78 दिनों के विलम्ब के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए शिकायत दिनांक 23.04.2013 प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पर प्रथम अपीलीय आदेश का निम्न उद्धरण अवलोकनीय है :

“विवेचना: दोनो पक्षों को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया। लिपिबद्ध किये गये बयान व अपीलार्थी से अभिलेख के आधार पर यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं

अपने आवेदन दिनांक 11.02.2013 में उल्लेख किया गया है कि संबंधित 08 प्रकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई समस्त जानकारियां उन्हें उपलब्ध करा दी गई हैं एवं समस्त 08 प्रकरण समाप्त किए जाये। अतः समस्त संबंधित 08 प्रकरण निराकृत मान कर समाप्त किए जाने योग्य हैं।अपीलार्थी के द्वारा चाही गयी जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाने एवं उनके लिखित आवेदन पर विचार उपरांत प्रकरण निराकृत मान्य करते हुए दिनांक 26.12.2012 के 08 आवेदन से संबंधित प्रकरण समाप्त किए जाकर नस्तीबद्ध किये जाते हैं।”

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं होने पर धारा 19(1)के अंतर्गत प्रथम अपील का प्रावधान है। इस प्रावधान के अंतर्गत शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का निराकरण किया गया। आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि वांछित सूचना प्राप्त हो जाने तथा अपीलार्थी के द्वारा लिखित आवेदन दिनांक 11.02.2013 प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण समाप्त किए जाने की मांग के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया। अधिनियम की धारा 18(1)(ग) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध पर उत्तर नहीं दिए जाने के कारण शिकायत प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के अंतर्गत यह शिकायत प्रस्तुत किया गया है। इन विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि धारा 19(1) के अंतर्गत अपील एवं धारा 18(1)(ग) के अंतर्गत समान कारण से अपील अथवा शिकायत किया जा सकता है। इस प्रकरण विशेष में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त न होने पर प्रस्तुत अपील का निराकरण किया जा चुका है एवं प्रथम अपीलीय आदेश से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी स्वयं के द्वारा अपील प्रकरण को समाप्त किए जाने का पत्र भी प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10787—10788 / 2011, Chief Information Commr. & Another Vs. Manipur & Another में पारित निर्णय दिनांक 12 दिसंबर, 2011 का निम्न भाग अवलोकनीय है : —

"35.This Court is, therefore, of the opinion that Section 7 read with section 19 provides a complete statutory mechanism to a person who is aggrieved by refusal to receive information."

इस प्रकार सूचना प्राप्त करने के लिए पूर्ण विधिक प्रावधान के अंतर्गत अपील प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। साथ ही प्रथम अपीलीय स्तर पर शास्ति का प्रावधान भी नहीं है। अतएव आयोग के मत में उसी आधार पर प्रस्तुत शिकायत का कारण औचित्यहीन होने से जांच के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं है।

5. अपीलार्थी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में आदेशित अन्य प्रकरणों में प्रथम अपील तक या प्रथम अपील के दौरान सूचना प्रदाय कर दिए जाने की स्थिति में

विलम्ब के लिए शास्ति अधिरोपित नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा खण्डपीठ द्वारा जॉन्सन बीफर्नान्डिस वि. गोवा राज्य सूचना आयोग एवं अन्य के प्रकरण क्रमांक 304/2011 तथा केरल उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक पी(सी)/31039/2009, बी. सज्जी कुमार वि. केरल राज्य सूचना आयोग, में पारित आदेश दिनांक 02.11.2009 का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि 30 दिवस की अवधि में सूचना न देने पर शास्ति अधिरोपित किया जा सकता है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा उद्धरित प्रकरण में पारित निर्णय, शिकायत पर केरल राज्य सूचना आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित है, जिसमें स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रतिअपीलार्थी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया, जो इस प्रकरण की स्थिति से भिन्न है। बाम्बे उच्च न्यायालय का प्रकरण द्वितीय अपील पर निर्णय से संबंधित है, जिसमें प्रथम अपीलीय स्तर तक अपीलार्थी को सूचना प्रदाय ही नहीं किया गया। इस प्रकार सीधे तौर पर दोनों ही प्रकरण में लिए गए निर्णय इस प्रकरण में लागू होने योग्य नहीं हैं।

6. यद्यपि कि प्रथम अपील का निराकरण उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर ही किया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा विलम्ब के कारणों में वन मण्डलाधिकारियों को अनावश्यक रूप से लिखकर विलम्ब करने, लिपिकीय कर्मचारीगण के हड़ताल पर जाने का गुमराहपूर्ण तर्क दिए जाने तथा विधानसभा सत्र एक माह की निर्धारित अवधि के पश्चात् चालू होने के कारण हुए विलम्ब को जानबूझकर किया गया विलम्ब का तर्क देते हुए शास्ति अधिरोपित करने की मांग किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लाल सिंह तिवाना वि० पंजाब एवं अन्य, के प्रकरण क्र० सीडब्ल्यू.पी. 15850/2010 में पारित निर्णय दिनांक 29.2.2012 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए विलम्ब से सूचना प्रदाय करने पर शास्ति अधिरोपित करने पर जोर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय अनुसार पंजाब सूचना आयोग द्वारा शिकायत प्रकरण में प्रतिवादी को सूचना प्रदाय करने के निर्देश देते हुए निर्देशों का पालन न करने के कारण धारा 20 (1) के अंतर्गत कार्रवाई किया गया। शास्ति अधिरोपित करने के उपरान्त याचिकाकर्ता द्वारा शपथ-पत्र के साथ विलम्ब का कारण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण से उक्त प्रकरण की परिस्थिति भिन्न है। इस प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिनांक 25.10.2012 को प्राप्त आवेदन पर पत्र दिनांक 31.10.2012 के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी, उदन्ति वन मण्डल को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ ही वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, उदन्ति, रायपुर को भी प्रतिलिपि दिया जाकर अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी उक्त कार्यालय से संपर्क करने की संसूचना दिया गया। आयोग के ही अपील प्रकरण क्रमांक 435/2013 एवं 436/2013 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2013 में वन मण्डलाधिकारी

को लोक प्राधिकारी मान्य किया गया है। अतएव प्रतिवादी द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं पाया जाता है। उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी द्वारा दिए गए कारणों को जानबूझकर गुमराहपूर्ण होने का तर्क भी दिया गया है। अधिनियम की प्रियम्बल में उल्लिखित लोक हितों के बीच सामन्जस्य स्थापित करते हुए अधिनियम के क्रियान्वयन पर Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors. के सिविल अपील नं० 6454/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9 अगस्त 2011 का निम्न भाग अवलोकनीय है:-

“34- When trying to ensure that the right to information does not conflict with several other public interests (which includes efficient operations of the governments, preservation of confidentiality of sensitive information, optimum use of limited fiscal resources, etc.), it is difficult to visualise and enumerate all types of information which require to be exempted from disclosure in public interest.The Courts and Information Commissions enforcing the provisions of RTI Act have to adopt a purposive construction, involving a reasonable and balanced approach which harmonises the two objects of the Act, while interpreting section 8 and the other provisions of the Act.”

स्पष्ट है कि कार्यालयों में जनहित में किये जाने वाले कार्यों पर अधिनियम के उद्देश्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए ही अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाना है। साथ ही जब तक कार्रवाई में तत्परता न दिखाई गई हो तथा दुर्भावना न हो तब कि धारा 20(1) की कार्रवाई आवश्यक नहीं है जैसे कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एल.पी.ए. 764/2011, अंकुर मुतरेजा वि० दिल्ली विश्वविद्यालय में पारित निर्णय दिनांक 09 जनवरी 2012 में निम्न निष्कर्ष दिया गया है : "9.....Significantly, imposition of penalty does not follow every violation of the Act but only such violations as are without reasonable cause, intentional and malafide."

इस प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भिक कार्रवाई तत्परता से करते हुए शिकायतकर्ता को सूचित करने के बावजूद सम्पर्क नहीं किया गया, जिसके बाद विधानसभा सत्र एवं हड़ताल के कारण हुए विलम्ब में प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं पाया जाता है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह शिकायत निरस्त किया जाता है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त